

קרבן מעות שנמצאו פרק שביעי שקלים הערה

חד בר גי נא. אדם אחד הלך לרחוק בשך צנהר ופגל מידו והלך לו חזר ורצה ללקחו מתוך הנהר א"ל רב אסור לך בשך זה שאני אומר הראשון שטפו נהר והביא בשך אחר של נבלה נמקומו: **חד בר גש**. אדם אחד היה מהלך בשוק טעון בשך בצ' עוף ששמו דיה וחטפו ממנו והשליכו נמקום אחר ורצה האדם ההוא לחזור ללקחו א"ל רב אסור לך הא שאני אומר בשך נבלה היתה נושאת וחקקה והיא שלקחו ממנו אכלה: **גינאי**. נהר ששמו גינאי שטף נודות של יין של ישראל ומלאוהו אח"כ: **יחמנון וכו'**. יראו שופכי יין אם מכירין שזו היא קשריהן שקושרין הנודות יחד ויש להן סימן בקשרים מותרים: **נקוויסק**. מין קנקן נמלא צבים הכנסת של עיר ששמה צולי והיא מלא יין: **אמר יחמנון וכו'**.

ריבב"ן

חילל. מהי צה ר' יוחנן וכי אומרים לו לאדם חטא בשביל שזוכה בהקדשתה אלא אמר ר' יוחנן ממתין לה עד שמוסם ומיימי שמי בהמות אחד לעולה ואחד לשלמים ומסיק דבבל מידי ‏^[1] ליבא לספוקה: ירושלמי אמר ר' יוחנן אומר לאדם לא ומעול בקדשים אלא אם רוב זכרים עולות ואם רוב נקבות וצמי שלמים ואין השלמים באין מן הזכרים ומן הנקבות כילד עושה מוילאין לחולין ע"י מוס וחזון ועושה אותן עולות ר' זעירא אמר כמו דלחמך תמן תמן צ"ד על המתוות שיקריבו עולות כן אומר הכה מניי בית דין על האובדות שיקריבו עולות אמר ר' יוסף דר' יעקב אין זה מודי בצמייה א"ל מכיון שהוא תניי צ"ד אין זה מודי: **הראוי לפסת**. כגון זכר וכן שנה ויש לספק שמה פסקה הוא הנמצא וסומן לפסת שלשים יום ושמה קנאו לנזרך פסקה ועדיין איבא לפסוקי פסגם מזיר ובאשם מזלוע שהן בני שנה אבל לא שמיכן: **ממשנין** **אם מוצאים**. שיעיר נסכים משלו בעל כרחו: **מתני' נכרי ששנה עולטו**. דגרסין בחולין פ"ק איש מה פ"ל איש את איש ממלך שהנכרים נודרים נדרים וגדוות כישראל: **על כן גזול שמה שפסא מנחמו**. דהיינו עשייתה האפסה שלו: **קרינא משל לצור**. ואמרין בפרק המבלה [נדק נצ] א"ר אבהו צ' תקנות הוו לדאורייתא משל לצור כיון דחזו דמידחקא לשכח תקינו דייגבו מירושין כיון דחזו דקא פשעי צה אוקמוה דאדאורייתא: **ר' יהודה אומר משל יורשין נשא ועלוימה סופא קרינא**. ומינא צב' התכלת שלימה שחרית ושלימה בין הערבים ובקומן לבונה הבא עם הצמיוץ^[2] ופלגיי אמוראי התם ועוד תניא ההם כה"ג שמת ולא מינו כה"ג אחר תתחיו מניא שנתה מנחמו קרינא משל יורשין מ"ל והכנה המשיח תתחיו מצניו יעשה אותה יכול וקרינא חזין מ"ל אותה אותה שלמה ולא חסרה דברי ר' יהודה ר' שמעון אומר חק עולם משל עולם תהא כלומר קרינא: **ומינא צב' התכלת ועל העצים סופא הכהנים נאסוין צבא**. אמרי' בהקומן רבה דך קא) אמר שמואל ל"ש אלא לקרינן אבל לא ללכיה ר' ואסיק [לקרינן] ללכיה קרינן ומאי ללכיה ללכיה דלכיה אמר' דלחמך מר יאכלו אותה שיאכלו עמה חולין ותורמה כדי שתהא התעלת נאכלת על השועב ויהא טעם קדשים צפוי ויאכל חוץ לעורה חולין ותורמה

תקלין חרותין

בבשר שנתעלם מן הישן והמכיר עליהן: **משני צבא אסופוסיה**. רחץ בשך צנהר ופגל לנהר ואזל ואחר כך רצה ליקחה הנהנה: **ספיא שטף וו'**. אסיר שז משא חומרא גשבר אשטף הנסר הביא אחר דגניה: **דייפא**. חיה שפליה דיה: **ועוקתא**. והשליה: **מציבויט**. אשך ההלם ליקח הכשר ששליה: **בשר דגניה** **וו'**. שהחיה הימה טעונה אפשר בשך דגניהו ושליהו ונקחה זה הכשר וכל כך החמיר במקום שראה מקולס: **גינאי**. שם נהר המזרחי בפ"ק דחולין וזיקן. נודות של יין: **יחמנו וו'**. יכירי צבליהן קשרי הנודות אם שלכן הוא והביא אהנה עובדי אגב דמיייר בבשר שנמצא צנהר: **דגול**. שם מקום: **קיווינאי**. אותן שסקרו בקדקרא לרעוס

הצבוי: **באסורטיא**. בשוק: **דגופסא**. שם מקום: **משום מציאה**. שכבר נמאשו צבליהן: **משונם היס**. קן כיפין הסמוכין לגמל היס: **משום שחיטת הנכרים**. דרוב מהלכי דרכים שם היו ישראל: **דיום רבי**. מביט רבי היה הגדי: **דוגננא**. גבינה: **צפונדקא דלוי**. שחי שם רוב ישראל: **מכריזין**. אפי' בגננאל בקשריה: **א"ר**. אילו היית מוצא לא היית לוקח בלא הכרה: **הפיוסא ופניס**. מקום שרידים שם: **אפילו** **כן אשקפת**. אפילו הכי שהיה רגיל לומר הכי מ"מ פ"א מלא בכה"ג ולא נציב א"ר דקאי ארבי מנא אע"פ שאמרו לו בשם אבוי שהיה מיקל בדבר אפילו הכי פעם אחת מנא ולא עשה הלכה למעשה להקל לעלמו: **במתני' זכרים עולות**. דחלין שמירושלים בלא לשם ובגמרא מפרש טעמא: **הראוי לפסחים**. זכר בן שנה מן הכבשים או מן העזים והמואלו מותר להקריבו לפסחו: **י' יום** ששאלין ודורשין בחלכות פסח: **ממשנין אם מוצאים**. בהמות שמהא מירושלים מגדל עד שיעירו משלחן נסכים: **עולטו**. שנקבלין מהן נדרים וגדוות דדרשין איש איש להביא את הנסכים: **ר"י אומר משל יורשים**. מפרש בגמרא: **על המלה וו'** **שלא יהיו מועלין באפרה ועל הקינין הפסולות שיהיו באות משל צבור וו'** **יוסי אומר המספק את הקינין הוא מספק את הפסולות: גב' ואו'** **הושעיא רבה אומר לבא'** **בדמיהן שנו א"ל רבי יוחנן אומרים לו לאדם צא ומועול בקדשים אלא הילכך בהן אחר הרוב אם רוב זכרים עולות אם רוב נקבות ואחי שלמים ואין השלמים באין מן הזכרים ומן הנקבות כיצד הוא עושה מוציאן לחולין וחוזר ועושה אותן עולות**

רוב זכרים עולות. ור"ש דתנאי' ארס רוב נקבות ואחי שלמים: **ופריך ואין שלמים באין מן הזכרים**. נמי וא"כ אף זכרים ויתרוב שמה עלמים כן: **ומשני כיצד הוא עושה מוציאן לחולין**. ע"מ שיתורו להיות קשיא כיצד הוא עושה וכו' אלא שמוציאן לחולין אי"כ אף לר' אשעיאי ל"ק ומשני דתנאי' צ"ד

פרק שביעי שקלים הערה

יראו רשמי הצביות בסיקרי אם יכירו שהוא מרעם שלםס ה"ל סימן ומומר: **באסרטיא דגופסא**. ברחבו של עיר ששמה גופסא: **משונם היס**. מקום שהיס מניע לשם בשעה שהוא סוער: **משום שחיטת הנכרי**. דלולין בחר רוב מהלכי דרכים ובדרך ההוא היו הרוב ישראל: **ואשפסא דיום ר'**. ונתגבר אח"כ שהיה הגדי משל בית ר' וכדין המירוהו: **עיונול דגוננא**. עיונול של גבינה מלאו בפונדק של לוי והיו שם רוב ישראל: **ומשום רוב מהלכי דרכים**. ולא אסרו משום גבינות הנכרים: **ואשפסא מן דר' אלעזר בר' יוס**. ומלאו שהיה הגבינה של ראבד"י וכדין המירוהו (והרי"א פולדא לא דק): **א"ר מנא**. לפני ר' יוסי ואנו רואין שחכמים מכריזין אפילו מוצאין בפלגיא הגדולה ואשר מקומות כיונא בהן: **א"ל** **אתה אם היית מוצא דבר לא היית נוטלו לעומך ורבי יונה אביך לא אמר כן אלא אמר הלואי שאמנא מציאה לפנים מן פיוסרוס והוא מקום שרידים מציין שם ולא אכריזה: אפילו** **כן**. קתמא דש"ס קאמר אפ"ה פעם אחרת מנא ר' יונה לפנים מן פיוסרוס והחמיר על עלמו והכריזו:

הלכה ג מתני' זכרים עולטו. שאנו מולין שילאו מירושלים ורוב זכרים שצירושלים הן עולות ורוב נקבות וצמי שלמים: **הראוי לפסחים**. זכר בן שנה מן הכבשים או מן העזים פסחים והמואלו מותר להקריבו לפסחו: **קודם לרגל שלמים יום**. משעה שמתחילין לדרוש בגל' פסח ואדם מפריש את פסחו: **ממשנין אם מוצאים**. המוצא עולות או שלמים היו ממשנין אותו עד שיעיר נסכים משלו שלשה עשרונים לפר ושני עשרונים ללוי ועשרון לכבש: **מניחין אוסא וזריחין**. כדי שלא להחמייד בנסכים: **בשעה שדרשין איש איש שנכרים נודרים נדרים וגדוות שיהא: שפסא מנחמו**. עשירות האפסה שבהן גדול מקריב בכל יום מחציתה בצוקר ומחציתה בערב: **קרינא משל לצור**. בגמ' מפרש טעמיהו דר"ש ור' יהודה: **ועלוימה סופא קרינא**. כשהיא בזה משל לצור לר"ש או משל יורשים לר"י עשרון שלם היתה קרינא ולא חצי עשרון ובגמרא מפרש מנ"ל: **סופי הכהנים נאוסים צבא**. דוקא ללכיה צבנות אבל ללכיה חולין אפילו אותן הנאלקין בעורה כדי שיאכלו הקרבנות על השועב אין נאומין בהן: **שלא יהיו מועלין באפרה**. בגמ' מפרש לה: **ועל הקינין הפסולות**. המחויבין קינין מציאין מעות ונותנין לשופר וב"ד לוקחין המעות וקוין בהן קינין והבעלים הולכים להם וסומכין על הצ"ד שיקריבו קיניהן ואם פרחו הקינים או מנאלו פסולים מנאי' צ"ד הוא שיקחו אחרים מתרומת הלשכה ומקנים אותן לבעלים ויואלס בהן ידי חובתן: **המספק את הקינים**. אותן שפסקו עם הגזברים למכור להם כל הקינין הריצין הוא חייב להחליף כל שימצא בו פסול: **גב' לאא דנמיון שנו**. כלומר איחי ודאי לא קרינא ור"ס אף בזה אדם זה המוצאה לעשות לה מקנה וצא לקבל על עלמו חוב כל דמים שהוא שהוא בספק ולהוציאה לחולין ולהקדיש את דמיה אם זכר הוא נמחיש אף בדמיו עולה דחיישינן שמה עולות הן: **אומרים לאדם וכו'**. דכל בהמות הקדש הראויה למוצא אסור לחללן דכתיב אם בהמה טמאה ופדה בערבך ואמר מר בבבלי מומין שיפדו הכמוז מדבר אבל תמימים לא חוה שצא ליתמן ולחבו בדמיה וכי נאמר לו עמוד וחסא לחללה מודי בשביל שזוכה לתקן הקרבנה של בהמה זו: **אם רוב נקבות ואחי שלמים באין מן הזכרים**. נמי וא"כ אף זכרים ויתרוב שמה עלמים כן: **ומשני כיצד הוא עושה מוציאן לחולין**. ע"מ שיתורו להיות קשיא כיצד הוא עושה וכו' אלא שמוציאן לחולין אי"כ אף לר' אשעיאי ל"ק ומשני דתנאי' צ"ד

משנת אליהו

נכרי ופסא לי א"ל תרי עבדי והואו טריפה הוה אמר רבי בשביל שטוה זה שעשה שלא כהוגן נאסר כל המקולין ולישנא דסוגין שמעך דעובדא חדא היא וכלן פירשמי בחד גוונא וכדפירש"י שם וכדי לקרב לתלמודים ויבירושלמי לישנא קילנא הוא דנקט ולישנא קמא דבבלי שם ועי' תוס' שם ד"ה אין דה"ק ובי נאסר ליקח בשם היס מנאי' מקולין ולחוש שכמו שמכרה להו טריפה למוכר' מתקולין אע"פ שלא הכריזו כן מבר לאחרים הנזכרים מתקולין כן זה אין לחוש ושרי שאר מקולין הואיל ורוב כו' לבד מהאז נכר דבוגא מייר' עבד' ולישנא דגמרא הכה לא כולה מינה מיסר מקולין דאפורי שמעך נמי דלמקולין אחריש של כל העיר קאי מדאזכיר דאפורי ולא אמקולין של גביר זה וכו' אבשר זה ודלא כבקי"ע שכתב שהסיר אפילו בשך זה: **ה"ג ואין בשלמים וו'**. וכולא סוגיא הפכה דביט הגדול דגירי הספרים נשבעת ואחר מירושל' דר"י הולבין אחר הרוב ומתחיל הקושיא ואין השלמים כו' ואחר אוקימתא דר"י מנאי' צ"ד על האובדות פריך ואין זה מודי ומה מודי הוא ובקי"ע נדחק מנאז דר"י סוגיא ערובה בקדושין (רי"ב ב' ג"כ ר' הושע' ור' יוחנן רק דשם שקול וטרי לאוקמי אליבא דר"מ דהקדש במודי מתחלה הוא ולא להלכתא דשם (רי"ב ב') פסוק ג"כ כר' יהודה דהקדש בגונא מתחלה ולא במודי דסוגין הכה דקאמר בלשנא דפריך ר"י ואמרין לאדם לא ומעל כו' ובבבלי שם פיר בה ר"י לישנא דסוגין הכה דקאמר בלשנא דפריך ר"י ואמרין לאדם לא ומעל כו' ובבבלי שם פיר בה ר"י ובי עמוד וחסא בשביל שזוכה דהנה לאוקימתא דנמיו ואי חוטא משא"כ ככה דמשני דאין זה מודי רק דמכ"מ מועל הוא כמה שמכניס עלמו בזה אע"ג דלם מתקן הרי הם מחוללים ועי' מנחות (מ"ח ב') **אם רוב זכרים עולות**. נראה דאף מעיטו הנקבות יתכרו לנזרך וצמי שלמים ויביא

והואו טריפה הוה אמר רבי בשביל שטוה זה שעשה שלא כהוגן נאסר כל המקולין ולישנא דסוגין שמעך דעובדא חדא היא וכלן פירשמי בחד גוונא וכדפירש"י שם וכדי לקרב לתלמודים ויבירושלמי לישנא קילנא הוא דנקט ולישנא קמא דבבלי שם ועי' תוס' שם ד"ה אין דה"ק ובי נאסר ליקח בשם היס מנאי' מקולין ולחוש שכמו שמכרה להו טריפה למוכר' מתקולין אע"פ שלא הכריזו כן מבר לאחרים הנזכרים מתקולין כן זה אין לחוש ושרי שאר מקולין הואיל ורוב כו' לבד מהאז נכר דבוגא מייר' עבד' ולישנא דגמרא הכה לא כולה מינה מיסר מקולין דאפורי שמעך נמי דלמקולין אחריש של כל העיר קאי מדאזכיר דאפורי ולא אמקולין של גביר זה וכו' אבשר זה ודלא כבקי"ע שכתב שהסיר אפילו בשך זה: **ה"ג ואין בשלמים וו'**. וכולא סוגיא הפכה דביט הגדול דגירי הספרים נשבעת ואחר מירושל' דר"י הולבין אחר הרוב ומתחיל הקושיא ואין השלמים כו' ואחר אוקימתא דר"י מנאי' צ"ד על האובדות פריך ואין זה מודי ומה מודי הוא ובקי"ע נדחק מנאז דר"י סוגיא ערובה בקדושין (רי"ב ב' ג"כ ר' הושע' ור' יוחנן רק דשם שקול וטרי לאוקמי אליבא דר"מ דהקדש במודי מתחלה הוא ולא להלכתא דשם (רי"ב ב') פסוק ג"כ כר' יהודה דהקדש בגונא מתחלה ולא במודי דסוגין הכה דקאמר בלשנא דפריך ר"י ואמרין לאדם לא ומעל כו' ובבבלי שם פיר בה ר"י לישנא דסוגין הכה דקאמר בלשנא דפריך ר"י ואמרין לאדם לא ומעל כו' ובבבלי שם פיר בה ר"י ובי עמוד וחסא בשביל שזוכה דהנה לאוקימתא דנמיו ואי חוטא משא"כ ככה דמשני דאין זה מודי רק דמכ"מ מועל הוא כמה שמכניס עלמו בזה אע"ג דלם מתקן הרי הם מחוללים ועי' מנחות (מ"ח ב') **אם רוב זכרים עולות**. נראה דאף מעיטו הנקבות יתכרו לנזרך וצמי שלמים ויביא

בשעת קיין קויה אותה להיות הקדש לפסח לא נכנס לראשוו ואי כקוי' בשביל אחר ומשיכמו מנשיכת הקדש ודוק:

ב.

מסורת הש"ס

א) ירושלמי ע"ז פ"ב הל"ת, ב) עי' כ"מ דב"ב, ג) שם ע"א בשם רשב"א ובשקלים הנספה לבבלי רשב"י, ד) קדושין נה א, ה) מנחות ע"ג זכר וכן שנה ירש לספק שמה פסח הוא וכו' עד לא שמיכן ואח"כ גלה"ד ירושלמי וכו' עד מיון ואח"כ צריך לציין על המשנה ממשכמת אף מוצאה וכו', ח) צ"ל אם לריכה שני קמאים או דסמי בקומן אחד,

עין משפט ונר מצוה

י א מ"י פקד ו' מניולה הלכה
ב ט ט"ז ע"י חו"מ סימן רנט

י ב מ"י פקד ד מחשיטה הל"ת ט"ז ע"י י"ד סימן א

י ד מ"י פקד ו' מפהמ"ק טע"ד ד:

י ה מ"י פקד ג ממעה"ק הל"ה ופ"י משקלים הל"ב:

י ו מ"י פקד ד משקלים הל"ד:

י ז מ"י פקד ג ממדיין הל"ב:

י ח מ"י פקד ח ממשיה הל"ו:

י ט מ"י שם פ"ב הלכה ה:

כ ט מ"י פ"ו מכלי המקדש הל"ו:

נוסחת הבבלי

(א) ומעטפה נמימי וטלתתא חור אול צבי טעניה כו' הוא תתחיה גימי שטף כו' נקויה **(ב)** אשפתא בנעשתא דלול כו' דתני ר"ש צ"א כו' א"ר מונא קומי דר' ואלא תמיו כו': **(ב)** מניא נאסר כו':

הגהות הגר"א

(א) כל הפסקא נדפסת בחלף גרסאי' ומבוגלגל מחזר וי"ג ואין השלמים באין מן הזכרים ומן הנקבות ר' השפניא רבה אמר לבא בדמיהן שנו כיצד הוא עושה מוציא לחולין וחזר ועושה אותן עולות א"ר אבי לר' יעקב בר אבא ואין זה מודי א"ל מכיון שגנאי צ"ד הוא אין זה מודי א"ל ר' יוחנן ואמרין לאדם לא ומעל בקדשים אלא הולבין בהן אחר הידוי אם רוב זכרים עולות אם רוב נקבות וצמי שלמים א"ר זעירא כמה דלת אמר תמן מנא צ"ד על האובדו שיקריבו עולות על האובדות שיקריבו עולות כל"י ועי' בת"מ ב' הוא מפ' גי' הגאון ו"ל:

ציין ירושלים

ועל הקינין הפסולין. עי' תרי"ט ובתוספות שם ובמכ"מ אישחמיתיותי' ש"ס ערוך סוטה אין ואמר דלתון וקיימין אקריבנא וכו"כ הרמב"ם

גליון הש"ס

[א] עי' תוספות חולין דף ז' ע"ב ד"ה אסוק ו"ז ע"י **[ב]** עי' תוס' צ"מ דף ד: **ד"ה** **אתא** **ע"י** **בבבב"א** **בתנאי'** **בית ד'** **שער ב'** **[ג]** עי' ק"ע והמנאל מומר להקריבו לפסחו כן הוא לשון הרע"צ והיינו שמוכרו לעלמו ועי' בתרי"ט ו"ע דהא אין מכר אלא הולאת הדבר מרשות לרשות עי' בטו' חו"מ פ"י קפה ושרי' מהיר"ט ח"א כ"י כז נהעורר בזה. ונראה ש"ה